

1511506-25.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2128676/2022 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 24911469 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2128676 - 77º D.P. SANTA CECILIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PEDRO HENRIQUE CARLOS BORGES

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511506-25.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511506-25.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2128676/2022 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 24911469 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2128676 - 77º D.P. SANTA CECILIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PEDRO HENRIQUE CARLOS BORGES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

PEDRO HENRIQUE CARLOS BORGES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia no dia 11 de maio de 2022, por volta das 06h, na Praça Princesa Isabel, Santa Cecília, nesta Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, um tijolo de crack (massa líquida: 138,1g),

droga esta que causa dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10 e laudo de constatação de fls. 20/22.

Auto de prisão em flagrante à fl. 04; termos de depoimento às fls. 05/06; boletim de ocorrência às fls. 09/11; auto de exibição e apreensão à fl. 13, termo de interrogatório à fl. 14, laudo de constatação às fls. 23/25; laudo toxicológico às fls. 83/85, laudo da balança às fls. 108/110.

O réu foi regularmente citado à fl. 95 e apresentou defesa prévia às fls. 100/101, sendo recebida a denúncia no dia 10 de agosto de 2022 (fls. 102).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto a alegação da defesa de ilegalidade da abordagem e prisão efetuada pelos guardas municipais.

Nos termos do art. 144, § 8º, da Constituição Federal: "Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei". A Guarda Municipal tem por função precípua a proteção patrimonial dos bens municipais.

Por outro lado, ainda que a Guarda Municipal não tenha poder de polícia, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". Logo, sendo o guarda municipal um agente público, ao vislumbrar qualquer pessoa em flagrante delito, deverá prendê-la em estrita obediência ao que prevê a norma processual.

Desta feita, não há que se apontar quaisquer ilegalidades na conduta dos guardas civis municipais, que no presente caso prestavam auxílio à ação da Polícia Civil na denominada Operação Caronte, que consiste na abordagem de aparentes usuários e/ou traficantes que estejam no fluxo da conhecida área da "cracolândia".

A operação visa a coibir o tráfico, encaminhar para atendimento médico usuários, desarmar as pessoas eventualmente armadas, ou seja, trata-se de ação regular e corriqueira, praticada pelos agentes públicos em prol da sociedade e em benefício dos próprios usuários contumazes.

Portanto, perfeitamente legítima a abordagem in casu. Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. BUSCA PESSOAL EFETUADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 20/02/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 27.03.2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe de 03/06/2020; HC 169174AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 03/04/2018. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexistente óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 3. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de

que o paciente estaria transportando droga em seu veículo. No caso, ao receberem a notícia de que o paciente fazia o transporte de drogas em seu veículo, os guardas municipais primeiro identificaram o referido automóvel e fizeram sinal de parada, o réu se negou a parar e tentou fugir, gerando a suspeita da prática de crime, o que justificou a abordagem. Na sequência, ao finalmente parar o carro, o réu saiu dizendo "ladrão", "perdi". Além disso, o veículo possuía cheiro de entorpecente. Tudo isso, motivou a busca veicular, a apreensão do entorpecente e a prisão em flagrante. 4. Agravo Regimental improvido. (AgRg no HC 635.303/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fls. 13), restando positiva a identificação como cocaína, nos termos de constatação provisória (fls. 23/25) e do exame toxicológico (fls. 83/85) e apreensão da balança de precisão, periciada às fls. 108/110.

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou inconteste.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por guardas municipais na posse de um tijolo de "crack", com massa líquida de 138,1g, além de uma pequena balança de precisão. Segundo apurado, na data dos fatos, os guardas municipais, em apoio à ação da Polícia Civil chamada Operação Caronte, abordaram o réu e todos os demais frequentadores da Praça Princesa Isabel, naquele momento invadida por usuários e traficantes de drogas.

Efetuaram a revista de todos os abordados e, na posse de PEDRO, apreenderam peça grande de crack, suficiente para a confecção de mais de 1.000 pedras para a venda, se considerado o peso médio da porção comercializada (0,1g.), além de uma pequena balança de precisão, a evidenciar a intenção do agente, em efetuar o peso e a mercancia do entorpecente.

Em solo policial, o réu permaneceu em silêncio e, em juízo, negou a traficância, asseverando que possuía apenas duas pedras pequenas da droga para o seu consumo. Sua negativa não é crível, pois a operação policial é organizada, os usuários são separados dos traficantes, a ação visa a coibir o tráfico e salvaguardar os viciados doentes frequentadores do local.

Inexiste razão que leve a crer tivessem os agentes policiais e guardas municipais a intenção de prejudicar o réu, pessoa que sequer conheciam, é primário, não tem outra condenação de modo que, se fosse usuário, seria encaminhado ou liberado juntamente com seus pares.

A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva, o que, no caso dos autos, de fato não ocorreu. Que motivos teriam, os agentes de segurança em incriminar o o acusado?

Neste passo, por tudo que foi descrito, entendo que as circunstâncias da prisão em flagrante e a apreensão de substância entorpecente, evidenciam o intuito da mercancia.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Respeitando o sistema trifásico, fixo a pena-base no mínimo legal, devido a inexistência de circunstância judiciais desfavoráveis ao réu.

Na segunda fase, nada a considerar.

Na terceira fase, sendo o réu primário e não havendo indicação de que integre organização criminoso, nos termos do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343, reduzo a sua pena em 2/3, resultando resultando em 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e ao

pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ainda, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PEDRO HENRIQUE CARLOS BORGES como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e, também, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no patamar mínimo, substituída a pena corporal por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução. Considerando a pena aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas. Expeça-se o necessário.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 398, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA